



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/294/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. נוי ירדן
 2. לוי תמיר
 3. ברקו רוניה
 4. שמש מרדכי
 5. פרץ גוראל בע"מ
 6. נסים כספי
 7. סוואנה 2012 בע"מ
- באמצעות נציגות אגף המשרדים בבית המשותף ברחוב הנגר 24 הוד
השרון מכוה ייפויי כוח
באמצעות ב"כ: עוה"ד ניב גלנטי ומאור ליליאן
מרכוס הרב 5, חיפה
טל': 054-5442211 פקס: 04-8555252

נגד

הנתבעות:

1. א.מ.י.כ. מתחם עסקים הוד השרון בע"מ
 2. שובל גרופ ניהול בע"מ
- באמצעות ב"כ: עו"ד צחי שורץ
בית ש.א.פ. היצירה 3 רמת גן
טל': 03-6246633 פקס: 03-6246611
3. נציגות האגף המסחרי בבית המשותף ברחוב הנגר 24 הוד השרון
- באמצעות ב"כ: עו"ד מיכאלי אבי
דרך רמתים 22, הוד השרון
טל': 054-2326121 פקס: 09-7411600

פסק דין

1. בקשה מטעם התובעים למחיקת התביעה.
2. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף, המשמש מרכז מסחרי ובניין משרדים, המצוי ברחוב הנגר 24 באזור התעשייה הוד השרון (ידוע גם כפרויקט "ביזנס סנטר") והרשום בפנקס הזכויות חלקות 412, 413 ו-414 בגוש 6574 (להלן - "הבית המשותף"). במסגרתה, עתרה נציגות אגף המשרדים בבית המשותף לצו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/294/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

למתן חשבונות, הכולל מסמכים המצויים ברשות חברת א.מ.י.כ. מתחם עסקים הוד השרון בע"מ, אשר שימשה במועדים הרלוונטיים לכתב התביעה 'מתחזק' הבית המשותף, והנתבעת 2, חברת שובל גרופ בע"מ, בעלת השליטה המלאה בנתבעת 1 (להלן - "הנתבעות 1-2"). זאת, כדי לסייע בידה לבצע בדיקה לצורך הגשת תביעה מתאימה להחזר כספים שנגבו ביתר מבעלי המשרדים בבית המשותף על ידי הנתבעות. בד בבד עם הגשת התביעה, עתרה נציגות אגף המשרדים בבית המשותף למתן צו מניעה זמני, האוסר על הנתבעות 1-2 לממש בטחונות, לחלט פיקדונות ולהפקיד שטרי חוב שהופקדו בידן בהתאם להסכמי ניהול שנחתמו עם בעלי המשרדים.

3. ביום 17.6.2019 התקיים לפניי דיון בבקשה לסעד זמני, במסגרתו ניתנה בהסכמת הצדדים החלטה המסיימת המחלוקת מושא תובענה זו. עוד בהתאם להחלטה, הגישה נציגות אגף המשרדים בבית המשותף כתב תביעה מתוקן, במסגרתו צורפה נציגות האגף המסחרי בבית המשותף כנתבעת נוספת (להלן - "הנתבעת 3"), ונוספו סעדים הן למתן צו הצהרתי לפיו היה על הנתבעת 1 לגבות מכל בעלי הנכסים בבית המשותף דמי ניהול על בסיס תעריף חיוב שוויוני למ"ר, הן למתן צו עשה לעריכת התחשבנות, הן למתן סעד כספי המחייב הנתבעות 1-2 להשיב לנציגות אגף המשרדים בבית המשותף ולבעלי המשרדים כספים שנגבו על ידן שלא כדין.

4. הנתבעות 1-2 והנתבעת 3 הגישו, בנפרד, כתבי הגנה.

5. ביום 11.11.2019 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. במסגרתה ביקשתי לברר, בין היתר, כשרותה המשפטית של נציגות אגף המשרדים בבית המשותף להגיש התביעה דנן. בהחלטה מנומקת מיום 23.1.2020 הורתי כי נציגות אגף המשרדים בבית המשותף אינה מוסמכת להגיש התביעה, משאינה בגדר הרשאתה החוקית כקבוע בהוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"). בתוך כך, נתתי בידה ארכה לצירוף ייפוי כוח מטעם מי מבעלי המשרדים בבית המשותף להגשת התביעה, אשר ככל שיוגשו, הורתי כי אך בעניינם תתברר התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/294/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. ביום 23.3.2020 הגישה נציגות אגף המשרדים בבית המשותף ייפוי כוח של 7 בעלי משרדים (להלן - "התובעים"), מתוך כ-70 בעלי משרדים בבית המשותף. בהתאם, הורתי מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית ומועד לשמיעת הראיות.
7. בין לבין, הגישו הצדדים בקשות שונות. בכלל זאת, עתרו הנתבעות 1-2 בבקשה להורות תיקון נוסח ייפוי הכוח ותיקון כתב התביעה, אשר התקבלה אך לעניין תיקון כתב התביעה, כמפורט בהחלטה מיום 11.5.2020. התובעים עתרו בבקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט לכופף על הנתבעות לקיים ההחלטה מיום 11.11.2019 לעניין גילוי ועיון במסמכים, אשר נדחתה בהחלטה מיום 5.7.2020. בתוך כך, נדרשו הצדדים להגשת תגובות ותשובות לבקשות השונות.
8. ביום 12.7.2020 עתרו התובעים בבקשה דנן להורות מחיקת התביעה. זאת, כנטען, משקיבלו הסעד העיקרי שעתרו לו בכתב התביעה, סעד למתן חשבונות המורה לנתבעות להעמיד לעיון התובעים מלוא המסמכים כמבוקש בכתב התביעה. התובעים הוסיפו ועתרו להורות כי צו המניעה הזמני שניתן בהסכמת הצדדים בהחלטה מיום 17.6.2019, יעמוד בתקפו, וכן להורות חיוב הנתבעות בהוצאות המשפט.
9. ביום 6.8.2020 התקבלה תגובת הנתבעות 1-2 לבקשה, במסגרתה עתרו לדחיית התביעה תחת מחיקתה, כך שלא יהא בידי התובעים להגישה בשנית. הנתבעות הוסיפו והתנגדו להותרת צו המניעה הזמני על כנו. בד בבד, הגישו בקשה נפרדת לחיוב התובעים בהוצאות המשפט, כמפורט בתצהיר ובאסמכתאות שצורפו כתימוכין לבקשה. לטענת הנתבעות 1-2, נגרמו להן הוצאות משפט גבוהות בשל גרירתן לתביעת סרק זו, אשר לכתחילה נוהלה על ידי נציגות אגף המשרדים בבית המשותף הנעדרת כשרות משפטית לעשות כן, ומשהתבהר כי כל תכליתה להסב לנתבעות נזקים כספיים תוך פגיעה במוניטין הנתבעות. לגופם של דברים, טענו הנתבעות 1-2 כי עוד קודם להגשת התביעה הן העבירו לנציגות אגף המשרדים בבית המשותף דוחות רבים, מסמכים ונתונים כספיים, לרבות באמצעות פגישות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/294/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עם רואת החשבון של הקבוצה, ואף הצעה למינוי רואה חשבון ניטרלי לבדיקת כל הנתונים.

10. בתשובה מיום 23.8.2020, טענו התובעים כי התביעה הוגשה אך לאחר סירוב הנתבעות 1-2 להעביר לידי התובעים המסמכים הדרושים לצורך בחינת התנהלותן בגביית דמי הניהול בפרויקט, ונקיטתן בהליכים בלתי חוקיים לגביית כספים. אך בגדרי תביעה זו העבירו הנתבעות מסמכים דרושים. יתרה מזאת, במסגרת צו המניעה הזמני נאסר על הנתבעות לממש בטחונות שהופקדו בידן על ידי בעלי המשרדים בבית המשותף. מכל מקום, הנתבעות טרם קיימו ההחלטה מיום 11.11.2019 לעניין גילוי ועיון במלוא המסמכים הדרושים. לפיכך, יש להורות מחיקת התביעה, כפי בקשת התובעות, תוך חיוב הנתבעות בהוצאות המשפט.

11. לא התקבלה תגובת הנתבעת 3 לבקשה למחיקת התביעה.

12. תקנה 154 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן - "תקנות סדר הדין האזרחי") מורנו סמכות בית המשפט - ובהתאמה מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, סמכות המפקח על רישום מקרקעין - להורות הפסקת תובענה, בקבעה לאמור:

"הפסקת תובענה

- (א) רצה תובע או נתבע שהגיש תביעה שכנגד, להפסיק תובענה, או לחזור בו מתביעתו כולה או מקצתה, יגיש בקשה על כך לבית המשפט או לרשם, ואם רצה לעשות כן תוך כדי הדיון יכול שהבקשה תהיה ללא הודעה מוקדמת.
- (ב) בית המשפט או הרשם רשאי, בתנאים שייראו לו, להרשות למבקש לעשות כמבוקשו, ואם הרשה, יפסוק גם בהוצאות המשפט.
- (ג) סירב בית המשפט לבקשה והתובע, או הנתבע שהגיש תביעה שכנגד, לא המשיך בתובענה, רשאי בית המשפט לדחותה."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/294/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תקנה 155 לתקנות סדר הדין האזרחי, מוסיפה ומורנו לאמור:

"תובענה חדשה

הופסקה תובענה והוגשה תובענה חדשה בשל אותה עילה או בשל עילה דומה לה, לפני תשלום ההוצאות על התובענה שהופסקה, רשאי בית המשפט, אם נראה לו הדבר, לצוות על עיכוב התובענה החדשה עד לאחר תשלום ההוצאות כאמור."

13. מכוחן של הוראות תקנות אלה, המצויות תחת פרק י"ד לסימן ב' שכותרתו "הפסקת תובענה וחידושה", למדים אנו כי, ככלל, אין בהפסקת תובענה לבקשת התובע, כדי למנוע בעדו מלשוב ולתבוע על פי אותה עילת תביעה או בשל עילה דומה לה בשלב מאוחר יותר. מסקנה זו עולה במפורש מהוראת תקנה 155, המעמידה בידי תובע הזכות להגיש תובענה חדשה תחת זו שהופסקה לבקשתו. עמד על כך המלומד י' זוסמן בספרו **סדרי הדין האזרחי** (מהדורה שביעית, 1995) (להלן: **זוסמן**), בקבעו בעמוד 476 לאמור: "התוצאה של הפסקת הדיון דומה למחיקת כתב התביעה, והתובע רשאי לחדש את תביעתו על ידי הגשת כתב תביעה חדש בשל אותה עילה...". כך, כפי שמורנו תקנה 527 לתקנות סדר הדין האזרחי, לאמור: "מחיקת תובענה אינה מעשה בית דין ואין בה, כשהיא לעצמה, כדי למנוע את התובע מהגיש תובענה חדשה בשל אותה עילה."

14. אמור, דין הפסקת תובענה לבקשת תובע כדין מחיקתה ואין בה כדי להיות מעשה בית דין. זאת, למעט בנסיבות בהן עתר התובע במפורש לדחיית התובענה (ראו: ע"א 312/82 **כנעאן נ' דיאב**, פ"ד לט(3) 25, 27 (1985); י' רוזן **צבי ההליך האזרחי** (תשע"ה-2015), עמוד 525 (להלן: **רוזן צבי**)). למותר לציין, כי תקנות סדר הדין האזרחי החדשות נוקטות בעניין זה לשון מפורשת וברורה, לפיה הפסקת תובענה לבקשת תובע "תהיה בדרך של מחיקת כתב התביעה" (תקנה 44(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018).

15. אשר לשיקולים שעל בית המשפט לבחון, עת נתבקש הוא ליתן רשות להפסיק תובענה, הוסיף המלומד זוסמן וקבע: "לכאורה, נותנים רשות ואין בכך ולא כלום,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/294/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהמבקש-התובע עלול לחדש את המשפט, שהרי בגלל כן הוא מבקש רשות להפסיק ומונע דחיית תובענתו שתהא מעשה בית דין. ... עילה לסרב היא אם היה הנתבע, עקב הפסקת התובענה, מפסיד יתרון בו זכה, כגון ממצא לטובתו שנקבע במהלך הדיון, ואולי גם, אם הגשת התובענה אפשרה לתובע, החפץ להפסיק, להגיש סעד ביניים שפגע ביריבו פגיעה של ממש. .. במקרה אחר סרב בית המשפט לבקשה להפסיק את התובענה כשהמשפט היה על סף סיומו. 'לא יהיה זה ראוי' - אמר בית המשפט העליון בדחותו הערעור - 'לאפשר לתובע לחמוק מתוצאות התדיינות אליה גרר את הנתבע, ואין זה צודק שכך יינתן לו לשקול בסיומה של ההתדיינות את סיכוייו לזכות במשפט, ובהתאם להערכתו תופסק התובענה רק כדי שיוכל לחזור לאחר מכן לבית המשפט באון נעורים מחודש'. " (שם, עמודים 478-477; ראו גם: ע"א 302/83 חשולי הכרמל בע"מ נ' נסחלהטשוילי, פ"ד לט(2) 831, 834 (1985)).

ויוטעם, היעדרות בית המשפט לבקשת תובע להפסקת התובענה נתונה לשיקול דעת בית המשפט, אשר רשאי לאשרה ללא תנאים, לצרף לה תנאים או לסרב לבקשה (ראו גם: ע"א 9368/17 מדינת ישראל משרד הבריאות נ' פלוני, פורסם ב"נבו" (23.2.2020); רוזן צבי, 524).

16. בענייננו, עתרו התובעים להפסקת התביעה על דרך של מחיקתה. הבקשה הוגשה לאחר השלמת השלב המקדמי של בירור התביעה, אשר כלל דיון והכרעה בבקשה לסעד זמני, בירור השאלות השנויות במחלוקת שבין הצדדים, הגשת כתב תביעה מתוקן על דרך של הוספת סעדים ושינוי בעלי הדין הדרושים לבירור והכרעה בשלמות וביעילות בתביעה, וכן השלמת הליך גילוי ועיון במסמכים. בתוך כך, הורתי מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית ולשמיעת ראיות, תחילה בשאלה האם הנתבעת 1 גבתה הוצאות החזקה ודמי ניהול מכלל בעלי הנכסים בבית המשותף בהתאם לתעריף שנקבע כדין. טרם הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים הגישו התובעים הבקשה דנן. בנסיבות אלה, מצאתי להיעתר לבקשה ולהורות מחיקת התביעה. עם זאת, הואיל ומחיקת התביעה משמעה ביטול ההליך, ולנוכח השלמת השלב המקדמי בבירור התביעה על מורכבותה, לרבות מתן החלטות ביניים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/294/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אשר היה בהן כדי לקדם בירורה באופן ניכר, מצאתי להוסיף ולהורות כי ככל שתוגש תביעה חדשה בגין אותה עילה היא תידון מהשלב שבו הופסק ההליך הנוכחי, כך שהחלטות שניתנו בגדרה ימשיכו לעמוד.

17. אשר להוצאות המשפט, לאחר ששקלתי טענות הצדדים כפי שהוכחו לפניי, בהתאם לאמות המידה שהותוו בהלכה הפסוקה בעניין זה, ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות מורכבות התיק והזמן שהושקע בניהולו עד כה, הנני לחייב התובעים לשלם לנתבעות 1-2 הוצאות משפט הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך כולל של 20,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין.

18. משהורתי מחיקת התביעה, פוקע הסעד הזמני שניתן בהחלטה מיום 17.6.2019, בהתאם להוראת תקנה 370(1) לתקנות סדר הדין האזרחי.

19. הדיון הקבוע ליום 16.9.2020 לשמיעת הראיות - בטל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ז' אלול תש"פ, 27 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה